

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 749/2537 นาย ประยูร กุลเวช วิจิตร
นาย พยอม รุ่ง สว่าง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

คดีที่จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
วรรคแรก โจทก์ฎีกาว่าเอกสารสัญญากู้เป็นเอกสารที่ถูกต้องเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึง
ต้องห้ามมิให้ฎีกา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินจากโจทก์ 50,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระหนี้ทั้งสิ้นภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2531 ครบ
กำหนดชำระหนี้จำเลยไม่นำเงินไปชำระแก่โจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลย
ชำระเงิน 61,770.82 บาทให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงิน
ต้น 50,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินจากโจทก์ สัญญากู้ตามฟ้องเป็นเอกสาร
ปลอมเนื่องจากโจทก์นำสัญญากู้ที่ยังมิได้กรอกข้อความให้จำเลยลงชื่อเพื่อใช้เป็น
ประกันค่าจ้างแรงงานที่โจทก์นำรถไปรับจ้างไถไร่ให้แก่จำเลย จากนั้นโจทก์จึงนำ
สัญญากู้ฉบับดังกล่าวไปกรอกข้อความและจำนวนเงินโดยพลการ มิใช่เจตนาที่แท้
จริงของโจทก์และจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า พยานโจทก์ไม่พอพียงว่าจำเลยทำสัญญากู้ยืมเอกสารหมาย จ.3 กับโจทก์ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 โจทก์ฎีกาว่าเอกสารสัญญากู้ยืม จ.3 เป็นเอกสารที่ถูกต้องเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์ไม่ชอบ"

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ